

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2539/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด ชัยนาท
นาย บัญชา หรือ แวก เด ชาติ วงศ์ ณ
อยุธยา

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66

เมื่อตำรวจทราบจากผู้มีชื่อซึ่งถูกจับกุมในข้อหา มีเฮโรอีนไว้ในครอบครองว่าได้
ซื้อเฮโรอีนจากจำเลย ตำรวจจึงไปจับจำเลยหลังจากทราบเรื่องไม่นานก็ได้เฮโรอีน
ของกลาง น้ำหนัก 0.160 กรัม แยกบรรจุไว้ในหลอดกาแฟพลาสติกจำนวน 13 หลอด
พฤติการณ์เช่นนี้แสดงว่าจำเลยมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีเฮโรอีน 13 หลอด น้ำหนัก 0.160 กรัมไว้ในครอบครองเพื่อ
จำหน่าย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 7, 8,
15, 66, 67, 102 วรรคกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพข้อหา มีเฮโรอีนไว้ในครอบครอง แต่ปฏิเสธข้อหา มีไว้ใน
ครอบครองเพื่อจำหน่าย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 66 จำคุก 6 ปี วรรคกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 67 จำเลยมีอายุ 18 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 หนึ่งในสาม จำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง จำคุก 1 ปี ข้อหาอื่นให้ยก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงคงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุ ว่าที่ร้อยตำรวจตรีจตุรนต์ ชาติรักษา กับพวก จับจำเลยได้พร้อมด้วยเฮโรइनของกลาง ซึ่งมีน้ำหนัก 0.160 กรัมโดยได้แยกบรรจุไว้ในหลอดกาแฟพลาสติกปิดผนึกหั่วท้ายรวม 13หลอดจริง มีปัญหาว่า จำเลยมีเฮโรइनของกลางดังกล่าวไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายดังโจทก์ฟ้องหรือไม่

เห็นว่า มูลเหตุที่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีจตุรนต์กับจำเลยไปจับจำเลยได้พร้อมเฮโรइनของกลางนั้น เนื่องจากนายคมกริช ผู้ต้องหาผู้หนึ่งซึ่งถูกจับมาในข้อหา มีเฮโรइनไว้ในครอบครองเป็นผู้ระบุว่าได้ซื้อเฮโรइनมาจากจำเลยเมื่อว่าที่ร้อยตำรวจตรีจตุรนต์กับพวกไปจับจำเลยได้หลังจากทราบเรื่องจากนายคมกริชไม่นาน ก็ได้เฮโรइनของกลางซึ่งแยกบรรจุไว้ในหลอดกาแฟพลาสติกปิดผนึกหั่วท้ายจำนวนถึง 13 หลอด พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงชัดว่า จำเลยมีเฮโรइनของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจริงดังฟ้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ มาตรา 7, 8, 15, 66 วรรคแรก แม้จำเลยจะมีอายุ 18 ปี แต่เมื่อพิจารณาถึงสภาพ แห่งข้อหาซึ่งจำเลยกระทำความผิดแล้วยังไม่สมควรลดมาตราส่วนโทษให้จำคุก จำเลยมีกำหนด 6 ปี แต่ที่จำเลยรับสารภาพในข้อหา มีเฮโรอีนไว้ในครอบครองตลอด มาตั้งแต่ชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน จนถึงชั้นศาล เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง เห็นสมควรลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 เป็นจำคุก จำเลย 4 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ